

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0043997-87.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu e Indiciado: **EMERSON DE OLIVEIRA SILVA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****VISTOS, etc.**

O réu **EMERSON DE OLIVEIRA SILVA** foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de maio de 2017, por volta das 17h, na Rua Quaresma Delgado, nº 8-B, bairro Parque São Rafael, nesta cidade de São Paulo, **EMERSON DE OLIVEIRA SILVA**, tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) tijolo de *Cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 56 g (cinquenta e seis gramas); 23 (vinte e três) porções de *Cannabis sativa L.*, com peso líquido de 53 g (cinquenta e três gramas); 139 (cento e trinta e nove) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 56,3 g (cinquenta e seis gramas e três decigramas) e 01 (um) invólucro contendo cocaína, com peso líquido de 17,9 g (dezessete gramas), como faz certo o auto de exibição e apreensão de fls. 21/24 e o laudo de constatação de fls. 31/33.

Ocorre que, durante diligência, os policiais civis avistaram o acusado **EMERSON**, o qual observava a ação policial da entrada de uma viela existente no local. Desconfiados, os agentes públicos foram em sua direção e o denunciado tentou se esquivar, mas acabou sendo abordado.

Em revista à residência de **EMERSON**, os policiais localizaram, no interior de um baú, as drogas apreendidas, além de diversos 'ependorfs' vazios e balança de precisão.

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2017 (fls. 238/239). O acusado, regularmente citado, apresentou a resposta à acusação (fls. 260/261).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Afastadas as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 262), em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, e por fim foi interrogado o réu (mídia digital).

Em memoriais, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação penal ajuizada nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição e teses subsidiárias.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido formulado é procedente.

Restaram demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes na modalidade descrita na denúncia. A materialidade do delito em tela está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 13/20), no auto de exibição e apreensão (fls. 21/24), no laudo de constatação (fls. 31/33), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Na delegacia, o réu silenciou-se.

A simplória versão desclassificatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

O policial Ricardo Frias Moreno reconheceu o réu e afirmou que estavam em diligência quando notaram que um indivíduo observava o procedimento policial, razão pela qual foram em sua direção. Percebendo que seria abordado, o indivíduo adentrou em viela, mas o mesmo foi abordado em frente de sua residência e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, momento em que se identificou. Porém, ao vistoriarem a residência, localizaram, em baú junto ao rack da televisão, 139 *eppendorfs*, contendo pó branco, um saco


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contendo pó branco, um tijolo de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e mais alguns saquinhos, contendo substância esverdeada, aparentando ser maconha, mais diversos eppendorfs vazios, prontos para serem utilizados. Ato contínuo, os policiais indagaram acerca da procedência de tais substâncias, instante em que não quis se manifestar.

No mesmo sentido, o depoimento, do policial civil Júlio César Solda.

O réu disse que guardou uma sacola para uma pessoa chamada Alex sem saber o que tinha dentro, nada ganharia por isso. Conhece o tal Alex da rua. Tem 39 anos. Nunca foi processado. Trabalha como pedreiro. É solteiro, tem um filho de 14 anos que mora com o avô. Tem uma carpa tatuada no braço desde os 17 anos, dois palhaços e um dragão.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

A alegação de que terceira pessoa teria deixado uma sacola em sua casa soa hilário, não havendo lastro com a realidade. Fácil é alegar e nada trazer aos autos a comprovar nem o mínimo de veracidade.

A coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de **comercialização de entorpecentes** ou o mínimo de cooperação com a traficância, já que guardava grande quantidade de drogas de várias drogas.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em **primeira fase** de fixação da sanção, fixo a pena em **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa**.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na segunda fase de estabelecimento de sanção, nada a ser considerado.

Em terceira fase, considerando a quantidade de droga apreendida, e considerando ainda ter o mesmo uma carpa e dois palhaços tatuados em seu corpo, demonstrando assim se dedicar a atividades criminosas, deixo de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, motivo pelo qual torno definitiva a pena ora fixada.

Fixo, por fim, o **regime fechado** para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que *“a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33, §2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado)”* (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado, que preferiu abandonar os estudos para se dedicar à odiosa traficância.

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, mantenho-a no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, § 2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Postos tais argumentos, **julgo procedente** a presente ação penal para **condenar** o réu **EMERSON DE OLIVEIRA SILVA** à pena de **05 anos de reclusão**, em regime inicial **fechado, além do pagamento de 500 dias-multa**, estes em valor mínimo, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11343/06.

NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. **RECOMENDE-SE.** Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 12 de setembro de 2017.

Cristina Escher

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**